



**PUTUSAN**  
Nomor 1455 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DZAENUDIN ALI (Ketua Kelompok Tani Bina Keluarga)**, bertempat tinggal di Bukit Makmur, RT 007, RW 000, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **HILARIUS SORO (Sekretaris Kelompok Tani Bina Keluarga)**, bertempat tinggal di Sumber Makmur RT 009, RW 003, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **HAIRUL KALBI (Bendahara Kelompok Tani Bina Keluarga)**, bertempat tinggal di Jalan Awang Long, RT 002, RW 000 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Rusli, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rusli, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Abdul Wahab Syahrani (Depan Kantor Samsat Kutai Timur) Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2025;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**PT KALTIM PRIMA COAL (KPC)**, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Adika Nuraga Bakrie, berkedudukan di Bakrie Tower, 15<sup>th</sup> Floor, Kompleks Rasuna Apicentrum Jakarta, atau M1 Building Mine Site Swarga Bara Sangatta,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1455 PK/Pdt/2025



Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jeffri Santoso, S.H., LL.M., M.C.I., Arb., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di M1 Building PT Kaltim Prima Coal, Mine Site, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2025;  
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PUNGKAS**, bertempat tinggal di Jalan Bajang Tidung/Kampung Budaya, Desa Keraitan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
2. **IRWANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Hidayatullah, Nomor 12, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **JUMANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Bajang Tidung, Desa Keraitan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
4. **KEPALA DESA SEPASO**, beralamat di Jalan M. Yusuf;
5. **CAMAT BENGALON**, beralamat di Mulawarman, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1455 PK/Pdt/2025



2. Menyatakan perbuatan pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah dengan luas 80 ha (delapan puluh hektar) atas nama Kelompok Tani Bina Keluarga yang terletak di Bajang Tidung/Sungai Batu Licin, RT 020, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, adalah tanah Kelompok Tani Bina Keluarga dengan batas-batas dahulu sebelum dibebaskan oleh Tergugat seluas 70 ha (tujuh puluh hektar) sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Kelompok Tani Munif Mading,
  - Sebelah selatan : Kelompok Tani Bumi Damai,
  - Sebelah timur : Kelompok Tani Taman Dayak Basap Dan Kelompok Tani Ponjong Badu,
  - Sebelah barat : Kelompok Tani Sepaso Jaya;Batas-batas saat ini setelah di bebaskan oleh Tergugat seluas 70 ha (tujuh puluh hektar) sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Kelompok Tani Munif Mading,
  - Sebelah selatan : Kelompok Tani Bumi Damai,
  - Sebelah timur : Kelompok Tani Taman Dayak Basap Dan Kelompok Tani Ponjong Badu,
  - Sebelah barat : PT KPC;
4. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp129.800.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
5. Menghukum Tergugat, untuk segera mengosongkan tanah objek yang disengketakan dan menyerahkan ke Penggugat tanah yang disengketakan tanpa syarat-syarat apapun.

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1455 PK/Pdt/2025



6. Meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah atas nama Kelompok Tani Bina Keluarga yang terletak di Bajang Tidung/Sungai Batu Licin, RT 020, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*) tingkat banding maupun tingkat kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- *Error in person/diskualifikasi in person* Penggugat tidak memiliki legalitas subjek Penggugat atau *legal standing* terhadap hak atas tanah objek perkara;
- Eksepsi gugatan cacat formil, gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima karena surat kuasa khusus Penggugat cacat formil dan identitas para pihak tidak jelas;
- Eksepsi kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- Eksepsi gugatan prematur, Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan *a quo* sebelum menempuh upaya hukum pendahuluan yang ditentukan oleh undang-undang;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1455 PK/Pdt/2025



- Eksepsi *litis plurium consortium*, gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan lahan tambang ke dalam perkara *a quo*;
- *Obscuur libel*, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena petitum tidak didukung oleh *posita*;

Eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V:

- A. Kedudukan kuasa hukum Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah bertentangan dengan kode etik advokat Indonesia, karena telah menjadikan kliennya yang lain dan mantan kliennya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
- B. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam mewakili Kelompok Tani;
- C. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena tidak menguraikan runtutan dasar fakta/peristiwa (*feitelijke grond*) mengenai dasar perbuatan melawan hukum kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt, tanggal 25 April 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat V tentang gugatan Penggugat *error in persona/diskualifikasi in person* karena Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.976.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah memberikan Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT SMR, tanggal 2 Juli 2024, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1455 PK/Pdt/2025



- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt, tanggal 25 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian atas putusan tersebut, diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 6337 K/Pdt/2024 tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 6337 K/Pdt/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Februari 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2025, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Juni 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt *juncto* Nomor 107/PDT/2024/PT SMR *juncto* Nomor 6337 K/Pdt/2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1455 PK/Pdt/2025





alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Juni 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, serta adanya *novum*/bukti baru berupa:

- Buku Registrasi Kepemilikan 2020/2021 Pemerintah Desa Sepaso;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 6337 K/Pdt/2024, tanggal 2 Desember 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 107/PDT/2024/PT SMR, tanggal 2 Juli 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt, tanggal 25 April 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah dengan luas 80 ha (delapan puluh hektar) atas nama Kelompok Tani Bina Keluarga yang terletak di Bajang Tidung/Sungai Batu Licin, RT 020, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, adalah tanah Kelompok Tani Bina Keluarga dengan batas-batas dahulu sebelum dibebaskan oleh Tergugat seluas 70 ha (tujuh puluh hektar) sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Kelompok Tani Munif Mading,
  - Sebelah selatan : Kelompok Tani Bumi Damai,
  - Sebelah timur : Kelompok Tani Taman Dayak Basap dan,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1455 PK/Pdt/2025



Kelompok Tani Ponjong Badu,

- Sebelah barat : Kelompok Tani Sepaso Jaya;

Dan batas-batas saat ini setelah dibebaskan oleh Tergugat seluas 70 ha (tujuh puluh hektar) sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kelompok Tani Munif Mading,
- Sebelah selatan : Kelompok Tani Bumi Damai,
- Sebelah timur : Kelompok Tani Taman Dayak Basap dan,  
Kelompok Tani Ponjong Badu,
- Sebelah barat : PT KPC;

4. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp129.800.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sjuta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
5. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek yang disengketakan dan menyerahkan ke Penggugat tanah yang disengketakan tanpa syarat-syarat apapun;
6. Meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah atas nama Kelompok Tani Bina Keluarga yang terletak di Bajang Tidung/Sungai Batu Licin, RT 020, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*) tingkat banding maupun tingkat kasasi (*uitvoerbaar*

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1455 PK/Pdt/2025





*bij voorraad*);

10. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 31 Juli 2025 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya *novum* berupa: fotokopi Buku Register Kepemilikan 2020/2021 Pemerintah Desa Sepaso, pada Nomor Registrasi 088 atas nama Kelompok Tani Bina Keluarga tahun 1993 dengan luas lahan 80 ha (delapan puluh hektar), (bukti PK-1), *novum* tersebut tidak bersifat menentukan dan tidak dapat menganulir fakta bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena bukti baru PK-1 tersebut bukanlah suatu bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga bukti baru tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena alasan mana merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan bahwa penguasaan lahan tambang oleh Tergugat telah melalui prosedur yang benar sesuai Peraturan Menteri

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1455 PK/Pdt/2025



Keuangan Nomor 225/2021 dan telah memiliki izin tambang sejak tahun 1981, terbukti adanya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Kaltim Prima Coal. Berdasarkan hal tersebut sudah tepat dan benar pertimbangan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali DZAENUDIN ALI (Ketua Kelompok Tani Bina Keluarga), dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **DZAENUDIN ALI (Ketua Kelompok Tani Bina Keluarga)**, 2. **HILARIUS SORO (Sekretaris Kelompok Tani Bina Keluarga)**, 3. **HAIRUL KALBI (Bendahara Kelompok Tani Bina Keluarga)** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1455 PK/Pdt/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

**Biaya-biaya:**

|                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| 1. Meterai         | : | Rp 10.000,00     |
| 2. Redaksi         | : | Rp 10.000,00     |
| 3. Administrasi    | : |                  |
| Peninjauan Kembali | : | Rp2.480.000,00 + |
| Jumlah             | : | Rp2.500.000,00   |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1455 PK/Pdt/2025